

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU ODBOR DOKLADOV A EVIDENCIÍ

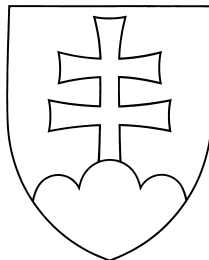
Račianska 45, 812 72 Bratislava

Číslo spisu

PPZ-ODE2-2025/022549-003

Bratislava

05. 02. 2025



Rozhodnutie

o udelení výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A

Výrok

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, odbor dokladov a evidencií (ďalej len „správny orgán“), ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) s poukazom na ustanovenie § 70 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“), s poukazom na ustanovenie § 8 ods. 2 písm. a) zákona o strelných zbraniach a strelive udeľuje výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A na vývoj a výrobu zbrane.

žiadateľovi: AI Def a. s., sídlo: Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO 55062539, séria a číslo zbrojnej licencie LA 001308 oprávnením A, B, C, D s platnosťou do 20. decembra 2034.

Zakázaná vojenská zbraň, odpaľovacie zariadenie na vojenské výbušné strely, podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) zákona o strelných zbraniach a strelive.

Zakázaná zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane, podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. e) zákona o strelných zbraniach a strelive.

Zakázaná vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovoľenú výrobu alebo dovoľenú úpravu, podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. g) zákona o strelných zbraniach a strelive.

Zakázaná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem zbrane uvedenej v písmene j), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l), podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. k) zákona o strelných zbraniach a strelive.

Zakázaná samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane, podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. l) zákona o strelných zbraniach a strelive.

Zakázaná krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. m) zákona o strelných zbraniach a strelive.

Zakázaná dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. n) zákona o strelných zbraniach a strelive.

Zakázaná krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. o) zákona o strelných zbraniach a strelive.

Zakázaná dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. p) zákona o strelných zbraniach a strelive.

Zakázaná dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov, podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. q) zákona o strelných zbraniach a strelive.

Zakázaná zbraň kategórie A s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu, podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. r) zákona o strelných zbraniach a strelive.

Platnosť výnimky je obmedzená ustanovením § 10 zákona o strelných zbraniach a strelive.

Odôvodnenie

Žiadateľ doručil dňa 4. februára 2025 správneho orgánu žiadosť o udelenie výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A podľa ustanovenia § 8 ods. 2 písm. a) zákona o strelných zbraniach a strelive. Za žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A bol vybraný v súlade s položkou 31 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 140,-€.

Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že je držiteľom skupiny A zbrojnej licencie a zbrane kategórie A chce nadobudnúť za účelom vývoja a výrobu zbrane.

Dňa 21.11.2024 žiadateľ čestným vyhlásením osvedčil zabezpečenie priestorov za prítomnosti príslušníkov Policajného zboru zaradených na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva v Novom Meste nad Váhom so súhlasom a za jeho prítomnosti vykonali obhliadku priestorov na zabezpečenie zbrane kategórie A s výsledkom, že priestory pre uloženie zbraní kategórie A zodpovedajú požiadavkám ustanovenia § 55 zákona o strelných zbraniach a strelive.

Správne konanie bolo začaté podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dorúčením žiadosti o udelenie výnimky na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A správneho orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť dňa 4. februára 2025, ktorá je vedená pod číslom písomnosti PPZ-ODE2-2025/022549.

Vzhľadom na to, že žiadateľ spĺňa zákonom stanovené podmienky na udelenie výnimky na nadobudnutie vlastníctva a držanie zbrane kategórie A, tým, že je držiteľ zbrojnej licencie LA 001308 s oprávnením A, B, C, D t. j. aj na vývoj a výrobu vyššie uvedenej zbrane kategórie A, právnická osoba spĺňa podmienku bezúhonnosti a podmienku spoľahlivosti, má sídlo na území Slovenskej republiky a právnická osoba si podala žiadosť o udelenie výnimky podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona o strelných zbraniach a strelive u správneho orgánu, pričom žiadosť obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti uvedené v ustanovení § 9 ods. 2 zákona o strelných zbraniach a strelive a keďže bolo preukázané aj vhodné zabezpečenie priestorov podľa ustanovenia § 55 zákona o strelných zbraniach a strelive správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, odbor dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru, Račianska č. 45, 812 72 Bratislava v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozhodnutie je podľa ustanovenia § 6 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov preskúmateľne súdom. Návrh na jeho preskúmanie je možné podať až po využití riadneho opravného prostriedku.

Ing. Vincent Forgáč
riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866

Doručuje sa

AI Def a. s., Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika